

!!!!!(주) 상임감사

시 정 · 주 의 요 구

일련번호 2025-??????-005

제 목 하자보수보증서 징구 누락

관계부서 ??????

조치부서 ??????

내 용

1. 업무개요

??????는 사업수행을 위해 「계약관리규정」 등 제반 규정에 따라 공사, 물품 등에 관한 계약체결 업무를 진행하고 있으며, 해당 계약들의 하자보수 보증을 위해 하자보수보증금(보증서 등)을 계약 상대방에게 징구하고 있다.

2. 판단기준

공사의 경우 「국가계약법」 제18조(하자보수보증금)와 같은 법 시행령 제62조(하자보수보증금), 같은 법 시행규칙 제72조(하자보수보증금율) 제2항에 따라 계약금액이 3천만 원을 초과하는 계약을 체결하는 경우 하자보수보증금을 면제할 수 없다.

또한, 물품의 경우 「계약관리규정」 제58조 제1항과 3항에 따라 하자담보책임기간이 1년을 초과하고 계약금액이 3천만원을 초과하는 계약을 체결하는 경우 하자보수보증금의 전부 또는 일부를 면제할 수 없다.

3. 감사결과 확인된 문제

?????? 총무부는 계약 완료 후 하자가 발생하는 경우 그 하자 보수를 보장하기 위해 관계 법령 등에 의해 계약상대방에게 하자보수보증금을 징구해야함에도, 2024년 ?? 5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사(계약금액 36,630,000원 / VAT포함) 등 12건의 계약(공사 9건, 물품 3건)에 있어 아래 [표]와 같이 하자보수보증금(보증서 등) 징구를 누락하였다.

[표] 하자보수보증서 징구 누락 계약 리스트

(단위 : 원)

No.	계약일자	계약번호	계약내역	계약업체	계약금액 (VAT포함)
1	'23.03.31	C102300425	2023년 ??5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사	(주)xxxxxx	786,873,975
2	'23.03.31	C102300426	2023년 ??5,6호기 전기분야 경상정비 보조공사	??????	316,464,123
3	'23.08.11	C102300900	??6호기 13차 OH 기계설비 정비보조 및 비계,보온 하도급공사	??????	97,315,500
4	'24.03.29	C102400321	2024년 ??5,6호기 기계분야 경상정비 보조공사	??????	1,180,409,604
5	'24.03.29	C102400314	2024년 ??5,6호기 전기분야 경상정비 보조공사	??????	478,858,600
6	'24.07.12	C102400858	??5호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	^^^^^^	62,292,829
7	'25.03.14	C102500322	??6호기 14차 OH 기계설비 정비보조 및 비계, 보온 하도급공사	(주)+++++++	68,893,570
8	'25.03.19	C102500337	??6호기 14차 OH 원자로설비 정비보조 및 비계, 보온 공사	(주)rrrrr	31,265,012
9	'25.03.20	C102500344	??6호기 RCB 철골구조물 보수 및 비계 하도급공사	??????	90,526,140
10	'24.09.05	R102408923	필터	??????	31,689,900
11	'25.03.04	R102501401	UGS Lift Rig 외주수리	??????	68,530,000
12	'25.03.06	R102501483	파이프 벨로우즈 외 2종	??????	76,670,000

관계부서 의견

?????? 계약 담당자는 관련 업무에 대한 이해가 부족하여 하자보수보증금 징구를 누락한 점을 인정하고, 향후에는 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ??????장은

- ① 하자보수보증서 징구를 누락한 관련자에게 주의 조치하시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
///// (前 ??????)	차장	ttt	2020. 2. 3. ~ 2023. 12. 3.	하자보수보증서 징구 누락	주의
??????	주임	nnn	2023. 12. 4. ~ 현재	하자보수보증서 징구 누락	주의